

DZAKWAN BIN HAJI ALI & SEORANG LAIN

lwn.

MARHAMAH BINTI HAJI ALI DLL

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 1 April 2019 bersamaan 25 Rejab 1440H]

Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-044-0015-2018

[Rayuan Terhadap Perintah Pengesahan Hibah di bawah seksyen 61(3)(b)(iv) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Pn. Mahani Binti Ibrahim daripada Tetuan Mahani & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu 1 melalui Notis Rayuan bertarikh 6/2/2018. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes saman No. : 10400-044-0189-2017 yang diberikan pada 11/9/2015 berhubung dengan pengesahan hibah. Serahan Notis Rayuan telah dibuat kepada semua Responden.

[2] Pada 12/9/2018, Peguam Syarie Perayu telah menerima Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman bagi Kes saman No. : 10400-044-0189-2017. Namun



begitu, setelah menerima dokumen-dokumen tersebut, Perayu / Peguam Syarienya gagal memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari selepas menerima Borang MS 30 tersebut. Satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Peguam Syarie Perayu pada 24/12/2018 untuk menunjuk sebab kenapa kes rayuan ini tidak boleh dibatalkan.

[3] Walaubagaimanapun, pada 28/1/2019, Peguam Syarie Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95 - Penarikan Balik Tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[4] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 1/4/2019, kami dapati bahawa Perayu dan Peguam Syarienya telah gagal hadir ke Mahkamah. Oleh yang demikian, kami berpendapat dengan pemfailan Borang MS 19, di samping kegagalan Perayu atau Peguam Syarienya untuk hadir ke Mahkamah serta kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan sepertimana kehendak seksyen 141 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, menunjukkan bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pemohon, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu **DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

1. **Y.A.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

100